

RECURSO CÍVEL Nº 5004693-82.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: EVELYN LAHR SAMPAIO (AUTOR)

FIES - ABATIMENTO COVID - BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA LEI N.º 14.024/2020, QUE ESTENDEU O BENEFÍCIO DO ABATIMENTO 1% AOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO SUS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EMERGÊNCIA SANITÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA PARTE AUTORA - LEGITIMIDADE DO FNDE PARA A CAUSA - RECURSO DO FNDE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO FNDE, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos para. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condeno os recorrente em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, os quais fixo em 10% do valor do benefício econômico auferido pela autora, a ser aferido em cumprimento de sentença. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5004693-82.2024.4.02.5116

510015491446 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004693-82.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: EVELYN LAHR SAMPAIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na concessão do abatimento de 1% (um por cento) por mês do saldo devedor do FIES, na forma instituída pela Lei n.º 14.024/2020.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**, para condenar os réus a concederem o abatimento mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor consolidado do financiamento estudantil, nos termos do artigo 6º-B, inciso III, e § 4º, inciso II, ambos da Lei nº 10.260/2001, unicamente em relação aos meses de março a dezembro de 2020.

Em sede recursal, o FNDE pugna pela reforma da sentença.

A União também apresentou recurso nominado, mas intempestivamente.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

No caso, a autora requer a benesse instituída pela Lei n.º 14.024/2020, a qual estendeu o benefício do abatimento 1% do saldo devedor consolidado do mútuo celebrado no âmbito do FIES aos médicos e profissionais, que trabalharam no SUS, durante o período de vigência da emergência sanitária, decorrente da pandemia da Covid-19:

Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010)

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei nº 14.024, de 2020)

(...)

§ 4º O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior: (Redação dada pela Lei nº 14.024, de 2020)

I - a 1 (um) ano de trabalho, para o caso dos incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.024, de 2020)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.024, de 2020)

No recurso, o FNDE limita-se a alegar a falta de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva para o caso. Não há impugnação do período trabalhado pela autora e também não pede especificamente a limitação temporal ao período de vigência do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, cujo período de vigência foi de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020. As alegações quanto à aplicação da Portaria Normativa 07/2013 são impertinentes, visto que a referida portaria só trata das modalidades de abatimento previstas nos incisos I e II do art. 6º-B da Lei nº 10.260/01, não englobando, portanto, o inciso III, introduzido somente pela Lei nº 14.024/2020, que lhe é posterior.

A preliminar alegada pelo FNDE quanto a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo não merece ser acolhida. A autora, em sua inicial, demonstrou a impossibilidade sistêmica de registrar o pedido. Além disso, o próprio FNDE informa que a Portaria que regulamenta o benefício de Abatimento Covid ainda não foi publicada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. Diante disso, a análise dos requerimentos administrativos não pode ser realizada por falta de regulamentação e, portanto, não se pode mesmo exigir da autora o prévio requerimento.

A parte autora apresentou Protocolo Digital junto ao Ministério da Saúde (evento 1, OUT10).

A legitimidade do FNDE para figurar no polo passivo da relação processual decorre de sua condição de agente administrador dos ativos e passivos referentes aos contratos firmados no âmbito do FIES, além de ser o agente normativo do referido programa, abaixo apenas do Ministério da Saúde. Ademais, é o FNDE responsável pela implementação do benefício e do encaminhamento ao agente financeiro.

No mérito, a autora teve sua pretensão acolhida pelo juízo de origem.

A autora apresentou registro do seu Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (fls. 5 a 7 do evento 1, OUT5), onde consta que trabalhou como médico da estratégia de saúde da família no Posto de Saúde da Família Ancora, no Município de Rio das Ostras, de 07/2019 até 06/2021, bem como tanto no período anterior quanto no posterior ela ainda trabalhou como médica no município de Rio das Ostras.

Demonstrado, na hipótese, o trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, é cabível o abatimento do saldo do financiamento correspondente as meses trabalhados.

O juízo considerou estes dados suficientes para deferir o benefício em favor da autora. Ponderou que "Em análise aos documentos anexados aos autos é possível afirmar que a parte autora atuou como MÉDICA junto ao SUS no período compreendido entre março de 2020 e maio de 2022 segundo narrativa da inicial (Evento 1, INIC1) e documento anexado aos autos indicando o histórico laboral (Evento 1, OUT5), portanto, durante a pandemia da Covid-19, fazendo jus ao abatimento pretendido."

A benesse, tal como prevista na lei, foi concedida para "...o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020". A União sustenta que a aplicabilidade da norma, portanto, deve se

dar dentro do período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Insta esclarecer, que o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, **foi de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020** (conforme o seu art. 1º). Entretanto, o período de vigência do decreto legislativo não se confunde com o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Nesses termos, entendo que a referência ao decreto na lei deve ser lida como o termo inicial da benesse, tendo em vista que o Ministério da Saúde só oficializou o término da emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid-19 - ESPIN em 22/04/2022. Portanto, a lei que instituiu o benefício em questão expressamente atrelou sua aplicação ao período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, **conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020**, o qual deve ser interpretado como o marco inicial de aplicação do benefício, tendo por termo final o fim oficial da ESPIN-Covid-19, que se deu em 22/04/2022 (PORTARIA GM/MS Nº 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022), que, por seu turno, só entrou em vigência 30 dias após a sua publicação, nos termos do seu art. 4º.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES . ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. TRABALHO NO SUS DURANTE A PANDEMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 . Em contratos de FIES há legitimidade para compor o polo passivo tanto o FNDE quando do agente financeiro.

2. A ausência de regulamentação específica não pode ser motivo para tolher o direito dos beneficiários de usufruir do abatimento, o qual representa claro prejuízo financeiro aos estudantes.

3. A autora/apelante comprovou que se enquadra na hipótese prevista no art. 6ºB da Lei 10.260/01, uma vez que o contrato de financiamento estudantil foi celebrado antes do segundo semestre de 2017 e a autora trabalhou como médica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 por mais de 6 meses.

4 . A "emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19" foi declarada pela Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, e teve o seu encerramento declarado apenas em 22-05-2022 - 30 dias depois da publicação da Portaria MS nº 913, de 22-04-2022.

(TRF-4 - Apelação/Remessa Necessária: 5010869-50.2022.4 .04.7005 PR, Relator.: RODRIGO KRAVETZ, Data de Julgamento: 24/01/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

O juízo de origem deferiu o benefício de março a dezembro de 2020 e não houve recurso, encontrando-se, portanto, preclusa esta discussão.

O último ponto que seria possível de ser levantado seria quanto à aplicabilidade do referido benefício, ou seja, se tratar-se-ia de norma de eficácia plena ou limitada. Compreendo tratar-se de norma de eficácia plena. Muito embora a expressão *"na forma do regulamento"*, prevista no *caput* do art. 6º-B, possa sugerir este óbice, deve ser reconhecido, por outro lado, que o legislador previu detalhadamente os parâmetros necessários ao exercício do direito, a permitir a conclusão de que a regulamentação não terá o condão de influir na delimitação do direito, mas apenas nos procedimentos administrativos a serem adotados.

Nessa linha:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES . ARTIGO 6º-B, III, DA LEI Nº 10.260/2001. MÉDICO ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE . ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR PELA TOTALIDADE DE MESES TRABALHADOS. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INICIADA EM FEVEREIRO/2020 E ENCERRADA EM MAIO/2022. RECURSO DO FNDE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO .

1. A definição do FNDE como agente operador do FIES foi excluída pela Lei nº 13.530, de 07 de dezembro de 2017, de modo que apenas os contratos celebrados entre 14/01/2010 (data da publicação da Lei nº 12.202/2010) e 07/12/2017 (data da publicação da Lei nº 13 .530/2017) são operacionalizados pelo FNDE. Inclui-se nesse período o contrato cujo abatimento se pleiteia nos autos.

2. Além disso, de acordo com o art . 5º da Portaria Normativa/MEC nº 07/13, a solicitação e operacionalização do abatimento previsto pelo art. 6º-B, II, da Lei nº 10.260/2001 (semelhante ao aqui pretendido) são direcionadas ao FNDE e ao Ministério da Saúde, caracterizando a legitimidade passiva daquele para compor o polo passivo do litígio.

3 . A Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências, previu, em seu art. 6º-B, algumas hipóteses em que é autorizado o abatimento mensal de percentual do saldo devedor do financiamento contratado.

4. Demonstrado, na hipótese, o trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, é cabível o abatimento do saldo do financiamento correspondente as meses trabalhados.

5. A ausência de regulamentação específica, não obstante o tempo transcorrido desde a alteração legislativa, não pode impedir os beneficiários de usufruir do abatimento pela totalidade dos meses trabalhados nas condições legalmente exigidas.

6 . O erro no sistema FIESMED impossibilitou a requisição do benefício de maneira online. Assim, mesmo adotadas as providências cabíveis para a sua implantação, o benefício ainda não foi devidamente concedido por falha no sistema de gerenciamento do Ministério da Saúde /FIES.

7. Apelação cível do autor provida . Apelação cível do FNDE desprovida.

(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5004467-31.2023.4 .04.7000 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 24/01/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Diante de todo o exposto, não se vislumbra razões para a reforma da sentença. O conjunto probatório constante nos autos demonstra que a autora atendeu a todos os requisitos previstos nas normas de regência, sem reparos a sentença recorrida que determinou a implantação do benefício em seu favor.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO FNDE**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos para. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene os recorrente em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, os quais fixo em 10% do valor do benefício econômico auferido pela autora, a ser aferido em cumprimento de sentença. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.